مكتب تنمية التعاون
ⵓⵔⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹ
Office du Développement de la Coopération

PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES COOPÉRATIVES SINISTRÉES

برنامج مواكبة التعاونيات المتضررة جراء زلزال الحوز

CADRE JURIDIQUE & ORGANES · اليوم الأول

الإطار القانوني والأجهزة المسيرة

القانون 112.12 والنظام الأساسي



Marché N° 05/ODCO/2026

SIGMA 3A
Ingénieurs Conseils

INTRODUCTION · GOUVERNANCE · مدخل

مفهوم حكامة التعاونيات ومبادئها

قبل الانطلاق



مفهوم حكامة التعاونيات

CONCEPT DE GOUVERNANCE

حكامة التعاونية هي مجموعة القواعد والآليات والممارسات التي تحدد كيفية إدارة التعاونية، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات، واتخاذ القرارات وتنفيذها ومراقبتها، بما يضمن مشاركة الأعضاء وحماية مصالحهم وتحقيق أهداف التعاونية.

الحكامة ليست وثيقة تُعلَّق على الجدار، بل طريقة يومية في العمل: من يقرر، وكيف يقرر، ومن ينفذ، ومن يراقب، وكيف نُثبت ذلك كله بالوثائق. وكلما كانت هذه القواعد واضحة ومكتوبة ومحترمة، كانت التعاونية أقوى أمام الأعضاء والشركاء والإدارة.

تجيب الحكامة عن أربعة أسئلة أساسية

01 من يتخذ القرار؟

الجهاز المختص حسب القانون والنظام الأساسي: الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو المسير.

02 من يتولى التنفيذ؟

المسير أو المكتب أو العضو المكلف، في حدود التفويض الممنوح له.

03 من يراقب النتائج؟

الجمعية العامة، ومراقب الحسابات عند الاقتضاء، والأعضاء من خلال حقهم في الاطلاع.

04 كيف يتم التوثيق والمحاسبة؟

بالمحاضر والسجلات والفواتير والتقارير، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

CONCEPT DE GOUVERNANCE

مفهوم حكامة التعاونيات



IMPORTANCE ET PRINCIPES

أهمية الحكامة ومبادئها

تساعد الحكامة الجيدة على:

- توضيح الأدوار والمسؤوليات.
- إشراك الأعضاء في اتخاذ القرارات.
- تحسين التدبير الإداري والمالي.
- ضمان الشفافية وتوفير المعلومات.
- الوقاية من النزاعات وتضارب المصالح.
- تعزيز ثقة الأعضاء والشركاء والزبناء.
- ضمان استمرارية التعاونية واستدامة أنشطتها.

أهمية الحكامة ومبادئها

IMPORTANCE ET PRINCIPES

المبادئ الأساسية لحكامة التعاونيات

المبدأ	ماذا يعني داخل التعاونية؟
المشاركة الديمقراطية	كل عضو يشارك في القرار، وفق مبدأ «شخص واحد = صوت واحد».
الشفافية	المعلومات المالية والإدارية متاحة للأعضاء في وقتها.
المسؤولية	كل جهاز يتحمل نتائج القرارات التي يتخذها أو ينفذها.
الاستقلالية	التعاونية يسيرها أعضاؤها، لا جهة خارجية ولا فرد واحد.
المحاسبة	من يسير يقدم الحساب للجمعية العامة.
المساواة والإنصاف	نفس القواعد تطبق على جميع الأعضاء.
الالتزام بالقانون	احترام القانون 112.12 والنظام الأساسي والنظام الداخلي.
حماية المصلحة المشتركة	مصلحة التعاونية فوق المصالح الشخصية والعائلية.

القاعدة الذهبية

الحكامة الجيدة تعني اتخاذ القرار المناسب، من طرف الجهاز المختص، بناءً على معلومات واضحة، مع توثيقه ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه.

أهداف اليوم وبرنامجه

FOCUS DU JOUR

اليوم الأول: الإطار القانوني والأجهزة المسيرة والنظام الأساسي

في نهاية هذا اليوم، سيكون المشارك قادرًا على:

- فهم أهم مقتضيات القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات.
- التمييز بين أجهزة التعاونية واختصاصات كل جهاز.
- معرفة حقوق وواجبات الأعضاء وشروط الانخراط والانسحاب والإقصاء.
- التحقق من الوضعية القانونية لتعاونيته وتحديد الوثائق الواجب تحيينها.

برنامج اليوم

التوقيت	النشاط
09:00 – 09:30	استقبال المشاركين ومراجعة اليوم السابق
09:30 – 11:00	العرض النظري المبسط والنقاش (30%)
11:00 – 11:15	استراحة
11:15 – 13:00	ورشة تطبيقية على وثائق ومعطيات التعاونية (30%)
14:30 – 16:00	محاكاة وتمارين في مجموعات صغيرة (30%)
16:00 – 16:30	اختبار اليوم وتصحيحه الجماعي (10%)
16:30 – 17:00	عرض المخرجات وخلاصات اليوم

القانون 112.12: الإطار المرجعي

LOI 112-12

القانون 112.12 هو الإطار القانوني الذي ينظم إحداث وتسيير التعاونيات بالمغرب.

يهدف القانون إلى:

- تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- تبسيط مساطر إنشاء التعاونيات.
- ضمان الحكامة الجيدة والشفافية.

أهم ما جاء به القانون

01 تعريف التعاونية

تحديد تعريف التعاونية وطبيعتها القانونية.

02 التأسيس

توضيح كيفية تأسيس التعاونية ومراحله.

03 الأجهزة

تنظيم أجهزة التسيير والمراقبة.

04 الأعضاء

تحديد حقوق وواجبات الأعضاء.

05 الديمقراطية

إقرار مبدأ شخص واحد = صوت واحد.

06 مكتب تنمية التعاون

تنظيم علاقة التعاونية مع مكتب تنمية التعاون (ODCO).

القانون 112.12: الإطار المرجعي

LOI 112-12

لماذا يهمنا القانون؟

معرفة القانون تحمي التعاونية وأعضاءها ومسيريها: كثير من المشاكل بعد الزلزال كانت سببها وثائق غير محينة أو قرارات لم تتخذ من الجهاز المختص.

شروط إحداث التعاونية

CONDITIONS DE CRÉATION

الشروط القانونية

- توفر خمسة (5) أعضاء على الأقل.
- تحديد غرض واضح للتعاونية.
- اختيار اسم ومقر التعاونية.
- إعداد نظام أساسي مطابق للقانون.
- تحديد رأس المال وعدد الحصص.

الشروط التنظيمية

عقد الجمع العام التأسيسي ← المصادقة على النظام الأساسي ← تعيين أجهزة التسيير ← تحرير محضر التأسيس ← التسجيل في السجل المحلي

هذه المراحل ليست مجرد إجراءات للبداية؛ فوثائق التأسيس هي المرجع الذي يعود إليه الأعضاء والإدارة طيلة حياة التعاونية، لذلك يجب الاحتفاظ بها في الملف القانوني.

شروط إحداث التعاونية

CONDITIONS DE CRÉATION



الأجهزة المسيرة للتعاونية

ORGANES DE LA COOPÉRATIVE

الجمعية العامة

الجمعية العامة هي أعلى جهاز تقريري داخل التعاونية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأعضاء، بمن فيهم الغائبون والمعارضون.

- اتخاذ القرارات الكبرى.
- المصادقة على التقارير.
- انتخاب أو تعيين أجهزة التسيير.
- تعديل النظام الأساسي.

وتتخذ الجمعية العامة ثلاثة أشكال: الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة العادية السنوية، والجمعية العامة غير العادية.

الأجهزة المسيرة للتعاونية

ORGANES DE LA COOPÉRATIVE

أجهزة التسيير

الصيغة	المميزات
المسير الوحيد	يتولى تسيير التعاونية بمفرده، يعيَّن من طرف الجمعية العامة، ويمثل التعاونية أمام الإدارات والمؤسسات.
المكتب المسير / مجلس الإدارة	يتكون من رئيس وأعضاء، يتكلف بالتسيير اليومي ويشتغل تحت مراقبة الجمعية العامة.

مجلس الإدارة في القانون

يتكون مجلس الإدارة من عدد يتراوح بين 3 و12 عضوًا، ويجب أن يكون العدد قابلًا للقسمة على ثلاثة. وينتخب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية إعادة انتخابهم وفق الشروط القانونية.

اختصاصات مجلس الإدارة والمسير

ATTRIBUTIONS

مجلس الإدارة	المسير
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.	تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
إعداد التوجهات والبرامج السنوية.	تمثيل التعاونية أمام الإدارات والشركاء.
إعداد مشروع الميزانية.	توقيع العقود والوثائق في حدود التفويض.
تتبع الوضعية المالية والإدارية.	الإشراف على المستخدمين.
مراقبة سير الأنشطة والمشاريع.	تتبع المداخيل والمصاريف.
دراسة طلبات الانخراط والانسحاب.	إعداد تقارير التسيير.
إعداد التقارير المقدمة للجمع العام.	المحافظة على الوثائق والممتلكات.
حماية مصالح التعاونية وممتلكاتها.	تقديم المعلومات والحسابات للأعضاء.

اختصاصات مجلس الإدارة والمسير

ATTRIBUTIONS

من يقرر ماذا؟ مثال عملي

القرار	الجهاز المختص
شراء آلة تقطير بقيمة كبيرة غير مبرمجة	الجمعية العامة (أو مجلس الإدارة إذا كانت ضمن الميزانية المصادق عليها)
قبول عضو جديد	مجلس الإدارة أو المسير حسب النظام الأساسي
تغيير مقر التعاونية أو نشاطها	الجمعية العامة غير العادية
أداء فاتورة كهرباء الشهر	المسير في حدود التفويض
المصادقة على الحسابات السنوية	الجمعية العامة العادية السنوية

حقوق وواجبات الأعضاء

DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES

حقوق الأعضاء	واجبات الأعضاء
الانخراط والمشاركة في التسيير.	احترام النظام الأساسي والقوانين الداخلية.
التصويت داخل الجمع العام.	المساهمة في رأس مال التعاونية.
الاستفادة من خدمات التعاونية.	المشاركة الفعلية في الأنشطة.
الاطلاع على الوثائق والتقارير.	الحفاظ على ممتلكات التعاونية.
تقاسم الفوائض حسب النظام الأساسي.	الالتزام بروح التضامن والعمل الجماعي.

شروط الانخراط والانسحاب والإقصاء

الانخراط

طلب مكتوب، ثم التحقق من شروط العضوية، ثم قرار الجهاز المختص.

↓

أداء الحصص

أداء قيمة الحصص وتحيين سجل الأعضاء.

↓

الانسحاب

طلب مكتوب وتسوية الالتزامات المالية قبل المغادرة.

↓

الإقصاء

ضمان حق العضو في الدفاع عن نفسه قبل الإقصاء.

↓

التوثيق

توثيق جميع القرارات بمحاضر قانونية.

النظام الأساسي والنظام الداخلي STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

النظام الأساسي	النظام الداخلي
وثيقة قانونية أساسية.	وثيقة تنظيمية داخلية.
يحدد البنية العامة للتعاونية.	ينظم تفاصيل العمل اليومي.
لا يعدل إلا بقرار من جمع عام غير عادي.	يعتمد ويعدل وفق المسطرة المحددة.
يجب أن يطابق القانون رقم 112.12.	يجب أن يطابق القانون والنظام الأساسي.

ماذا نضع في النظام الداخلي؟

- مواعيد العمل وتنظيم الحضور.
- طريقة توزيع المهام بين الأعضاء.
- قواعد استعمال المعدات والمقر.
- مسطرة الشراء وطلب العروض.
- قواعد التعويض عن المصاريف.
- مسطرة الشكايات وتدبير الخلافات.
- العقوبات الداخلية المتدرجة.

انتبه

إذا تعارض النظام الداخلي مع النظام الأساسي أو مع القانون، فالأولوية دائمًا للقانون ثم للنظام الأساسي.

الوضعية القانونية وتحيين الوثائق

SITUATION JURIDIQUE

علامات الوضعية القانونية السليمة

- التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات.
- مطابقة النشاط الممارس للغرض المحدد في النظام الأساسي.
- صلاحية مدة انتداب أجهزة التسيير.
- توفر التعاونية على التراخيص المرتبطة بنشاطها.
- توفر ملف قانوني وإداري كامل ومحين.

متى يجب تحيين بيانات التعاونية؟

- تغيير المسير أو أعضاء مجلس الإدارة.
- تغيير المقر.
- تعديل النشاط أو توسيعه.
- انضمام أو انسحاب أو إقصاء عضو.
- تغيير رأس المال.
- تعديل النظام الأساسي.
- تغيير طريقة إدارة التعاونية.

بعد الزلزال

تضرر المقر أو ضياع الوثائق أو تغيير مكان النشاط كلها حالات تستوجب تحيين الملف القانوني وإخبار الجهات المعنية في أقرب وقت.

المخالفات ومسؤوليات أجهزة التسيير

INFRACTIONS ET RESPONSABILITÉS

أخطاء يجب تفاديها

01 عدم عقد الجمع العام السنوي
يحرم الأعضاء من حقهم في المراقبة والمصادقة.

02 عدم تحيين الوثائق القانونية
يعطل التعامل مع الإدارة والبنوك والممولين.

03 اتخاذ القرارات بصورة فردية
يخالف مبدأ المشاركة ويخلق النزاعات.

04 صرف الأموال دون وثائق إثبات
يضع المسير في موقع المساءلة.

05 استعمال الحساب الشخصي للمسير
يخلط أموال التعاونية بالأموال الخاصة.

06 إخفاء المعلومات عن الأعضاء
يضرب الثقة والشفافية.

07 أنشطة غير واردة في النظام الأساسي
تجعل النشاط خارج الإطار القانوني.

08 تضارب مصالح غير مصرح به
يضر بالتعاونية ويعرض صاحبه للمحاسبة.

EXERCICE : DIAGNOSTIC JURIDIQUE

تمرين تطبيقي: تشخيص الوضعية القانونية

أجيبوا عن الأسئلة التالية بخصوص تعاونيتكم، ثم حددوا ثلاث وثائق يجب تحيينها في أقرب وقت.

البند	نعم	لا	ملاحظات
التعاونية مسجلة في السجل المحلي			
النشاط الحالي مطابق للغرض في النظام الأساسي			
مدة انتداب أجهزة التسيير سارية			
النظام الداخلي موجود ومصادق عليه			
سجل الأعضاء محين			
التراخيص المرتبطة بالنشاط متوفرة			
الملف القانوني محفوظ في مكان آمن			

EXERCICE : DIAGNOSTIC JURIDIQUE

تمرين تطبيقي: تشخيص الوضعية القانونية

الوثائق الثلاث التي سنحينها:

مخرجات اليوم

LIVRABLES DU JOUR

النتيجة المنتظرة Résultat attendu ·

- بطاقة تشخيص الوضعية القانونية للتعاونية.
- لائحة الوثائق القانونية الواجب تحيينها مع المسؤول والأجل.
- جدول «من يقرر ماذا؟» خاص بالتعاونية.

Diagnostic juridique · liste des documents à actualiser · matrice des décisions.

أمثلة تطبيقية معبأة

EXEMPLES CONCRETS · LIVRABLES COMPLÉTÉS

المخرجات: بطاقة تشخيص الوضعية القانونية · لائحة الوثائق الواجب تحيينها · جدول «من يقرر ماذا؟»

المثال مبني على تعاونية افتراضية: «تعاونية تاحناوت للأركان» (25 عضوة، إقليم الحوز)، ومنتجها الرئيسي زيت الأركان الغذائي.

المخرج 1.1 · بطاقة تشخيص الوضعية القانونية

البند	وضع التعاونية	الملاحظة
الإطار القانوني	تعاونية نسائية خاضعة للقانون 112.12، مسجلة في سجل التعاونيات منذ 2015	مطابق
عدد الأعضاء	25 عضوة، منهن 3 منخرطات جديدات في 2026	المنخرطات الجديدات غير مسجلات بعد
مجلس الإدارة	6 عضوات، انتُخب سنة 2023	تجديده في الجمع العام المقبل
آخر جمع عام عادي	يونيو 2025	برمجة الجمع العام المقبل في وقته
النظام الأساسي	مودع، لم يُعدل منذ التأسيس	يحمل العنوان القديم للمقر
المقر	ورشة جديدة بعد الزلزال	التصريح بتغيير المقر

أمثلة تطبيقية معبأة

EXEMPLES CONCRETS · LIVRABLES COMPLÉTÉS

المخرج 1.2 · لائحة الوثائق الواجب تحيينها

الوثيقة	المشكل	المسؤولة	الأجل
سجل المنخرطين	3 عضوات جديدات غير مسجلات	الكاتبة العامة	15 يوما
النظام الأساسي	العنوان القديم للمقر	الرئيسة	قبل الجمع العام
محضر آخر جمع عام	غير موقع من كل أعضاء المكتب	الكاتبة العامة	شهر واحد
لائحة أعضاء مجلس الإدارة	غير محينة بعد استقالة عضوة	الرئيسة	شهر واحد

أمثلة تطبيقية معبأة

EXEMPLES CONCRETS · LIVRABLES COMPLÉTÉS

المخرج 1.3 · جدول «من يقرر ماذا؟»

القرار	من يقرر؟	من يحضّر أو ينفذ؟
المصادقة على الحسابات السنوية	الجمع العام	مجلس الإدارة يحضّر التقرير
تعديل النظام الأساسي	الجمع العام الاستثنائي	مجلس الإدارة يقترح
شراء آلة عصر بـ 40 000 درهم	الجمع العام (استثمار كبير)	مجلس الإدارة يقترح ويجمع العروض
تحديد أسعار البيع	مجلس الإدارة	مسؤولة البيع تقترح
شراء مواد التلفيف اليومية	المسيرة في حدود الميزانية	أمينة المال تراقب

قاعدة

نرجع دائما إلى النظام الأساسي للتعاونية لتأكيد صلاحيات كل جهاز.

شكراً لكم

Merci pour votre participation

بالتوفيق!

Bonne chance !

احتفظوا بهذا الدليل وشاركوا ما تعلمتموه مع أعضاء تعاونيتكم.

Gardez ce livret et partagez ce que vous avez appris avec les membres de votre coopérative.

SIGMA 3A
Ingénieurs Conseils

مكتب تنمية التعاون
ⵓⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵅⴰⵟⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵏ
Office du Développement de la Coopération